

권 고

제 목 ■■■ 광구 배당금 채권 관리 미흡

관 계 부 서 ◆◆◆처

조 치 부 서 ◆◆◆처

내 용

1. 업무 개요

공사는 19XX년 XX월경 ■■■ 육상광구(이하 “■■■ 광구”라 한다)의 지분 XX%¹⁾를 인수하며 해당 사업에 참여하였다.

한편 운영권사인 O사²⁾의 재정 악화³⁾ 등으로 공사는 20XX년부터 배당금(원금⁴⁾, 이자⁵⁾ 포함 미화 X 달러)을 지급받지 못하고 있었으며, 20XX. XX. XX. 위 배당금 채권의 소멸시효(20XX년 XX월)가 가까워짐에 따라 공사는 O사에 미지급 배당금 및 이자를 청구하는 최고장 송달을 하여 소멸시효를 20XX년 XX월까지 연장하였다⁶⁾.

-
- 1) 19XX년 XX월 QQ사(++++)의 ■■■ 광구의 지분 중 XX%를 인수한 후 몇차례 지분 조정으로 XX%의 지분을 가진 상태에서, 20XX년 XX월 &&& 정부의 지분 XX% 국유화 조치로 공사 참여지분이 XX%로 감소함
2) ■■■ 광구의 운영권을 가진 합작회사로, 참여사별 지분 비율은 공사 XX%, aa XX%, QQ XX%, BB XX%임
3) 20XX년경 &&& 정부의 원유자산 국유화 조치 단행, □□의 경제제재 조치, 이후 유가하락 등으로 인하여 &&&의 경제난이 심화되었으며, 운영권자인 O사의 유동성 악화 등 경영난이 심화됨
4) 공사 몫 기준, 미화 X 달러
5) 20XX년 공사-O사 간 합의서(초안) 상 지연 이자율(연 X%) 적용 시, 미화 약 X 달러 추정
6) ABC팀-XXX호(20XX.XX.XX.) “■■■ 최고장 제출 품의”, ABC팀-XXX호(20XX.XX.XX.) “■■■ 최고장 제출 보고”

2. 관계규정 및 판단기준

20XX. XX. XX. □□ 정부가 &&&에 대한 석유·가스 등 수출 제재를 한시적으로 완화하겠다고 발표⁷⁾함에 따라 &&&산 석유·가스의 도입 및 &&&와의 금융 거래가 일부 가능하게 되었고, 이후 국제 대형석유기업 @@@(□□), \$\$\$(***) 등의 석유회사들이 &&& 석유·가스전 개발권 확보, 계약서 재작성, 부채 회수 등을 위한 협상을 추진하고 있는 것으로 조사되었다⁸⁾.

따라서 공사도 현재의 국제 정세를 활용하여 위 석유기업들과 같이 배당금 회수를 위한 &&& 관계기관과의 협상 재개, 참여사 간 공동 대응방안 수립, 외교 라인을 통한 협상 다각화 등 새로운 배당금 회수전략을 수립하여 추진하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆처는 20XX년 XX월 □□의 &&& 경제제재 조치 완화 이후에도 &&& 내 외국 석유기업들의 협상 진척 등에 대한 모니터링을 실시하거나, 이에 맞는 새로운 배당금 회수전략, 출구전략 등을 수립한 실적이 없었다.

관계부서 의견 ◆◆◆처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ◆◆◆처장은 □□의 대(對) &&& 경제제재 완화 조치 이후의

7) □□ XX부 XXXXX국은 20XX. XX. XX. &&& 국채(GL31), 금(GL43), 석유 및 가스(GL44) 거래에 대한 제재를 X개월간(20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX.) 한시적으로 완화한다고 발표하였다.

8) 출처 : 주&&&대한민국대사관 등

국제 정세와 석유기업들의 협상 진척 등에 대해 모니터링을 실시하고, 배당금 회수를 위한 재협상이나 참여사 간 대응방안을 재수립하는 등 새로운 배당금 회수전략이나 출구전략을 수립하시기 바랍니다. (권고)